

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 529/2538

กลุ่มเกษตรกรทำนาทำไร่

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 166 เดิม, มาตรา 224 วรรคแรก

จำเลยเป็นหนี้เงินโจทก์ค่าชื้อปุ๋ยตามฟ้องแต่เมื่อไม่ปรากฏตามสัญญาและหนังสือขอชื้อปุ๋ยเชื่อว่าในกรณีที่จำเลยค้างชำระหนี้ค่าปุ๋ยส่วนใดส่วนหนึ่งโจทก์ผู้ขายมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ค้างชำระแล้วดอกเบี้ยซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกจากจำเลยเพราะเหตุที่จำเลยค้างชำระหนี้ค่าปุ๋ยจำนวน11,900บาทนับแต่วันที่จำเลยผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224วรรคแรกจึงไม่ใช่ดอกเบี้ยค้างส่งตามมาตรา166(เดิม)หากเป็นดอกเบี้ยที่กำหนดทดแทนค่าเสียหายภายหลังเมื่อศาลพิพากษาคดีอันไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นนี้ไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164(เดิม)ซึ่งมีกำหนด10ปี

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 ซื้อ และ รับ ป่วย จาก โจทก์ จำนวน 70,000 กิโลกรัม ราคา กิโลกรัม ละ 2.58 บาท รวมเป็น เงิน 180,600 บาท กำหนด ชำระราคา ภายใน 12 เดือน นับแต่ วัน รับมอบป่วย จำเลย ที่ 1 ชำระหนี้ แก่ โจทก์ 61,600 บาท คง ค้างชำระ 119,000 บาท เนื่องจาก จำเลย ผิดนัด จึง ต้อง ชำระ

ดอกเบี้ยย ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ถึง วันฟ้อง รวม 88,906.95 บาท ขอให้ บังคับจำเลย
ชำระ เงิน 207,906.95 พร้อม ดอกเบี้ย ให้ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ไม่เคย ทำ สัญญา ซื้อ และ รับ ปุ๋ย ตาม ฟ้องเอกสาร
ท้ายฟ้อง เกี่ยวกับ มติ ให้ จำเลย ซื้อ ปุ๋ย สัญญา ซื้อ และ รับ ปุ๋ยจาก โจทก์ นั้น เป็น
เอกสารปลอม จำเลย จึง ไม่ต้อง รับผิด ตาม ฟ้องโจทก์ ไม่มี สิทธิ คิด ดอกเบี้ย
ตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน 2523 ถึงวันฟ้อง เพราะ เกินกว่า 10 ปี หาก โจทก์ มีสิทธิ
คิด ดอกเบี้ย ก็ เรียกได้ไม่ เกิน 5 ปี ฟ้องโจทก์ ขาดอายุความ เพราะ ฟ้องคดี เมื่อ
เกิน 10 ปี ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน 119,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่ง ต่อ ปี ของ ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่ วันที่ 30 สิงหาคม 2528 เป็นต้น ไป
จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า จำเลย เป็นหนี้ เงิน โจทก์ ค่าซื้อ ปุ๋ย ตามฟ้อง แต่เมื่อ
ไม่ ปรากฏ ตาม สัญญา และ หนังสือ ขอ ซื้อ ปุ๋ย เชื้อเอกสาร หมายเลข จ. 4 ว่า ใน
กรณี ที่ จำเลย ค้างชำระหนี้ ค่า ปุ๋ย ส่วนใดส่วนหนึ่ง โจทก์ ผู้ขาย มีสิทธิ คิด
ดอกเบี้ย จาก จำนวนเงิน ที่ ค้างชำระแล้ว ดอกเบี้ย ซึ่ง โจทก์ มีสิทธิ เรียก จาก
จำเลย เพราะ เหตุ ที่ จำเลยค้างชำระหนี้ ค่า ปุ๋ย จำนวน 119,000 บาท นับแต่ วัน

ที่ จำเลย ผิดนัดคือ วันที่ 12 กันยายน 2523 ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 224 วรรคแรก จึง ไม่ใช่ ดอกเบี้ย ค้าง ส่ง ตาม มาตรา 166 (เดิม)
หากเป็น ดอกเบี้ย ที่ กำหนด ทดแทน ค่าเสียหาย ภายหลัง เมื่อ ศาล พิพากษาคดี
อัน ไม่มี กฎหมาย บัญญัติ อายุความ ฟ้อง เรียก ค่าเสียหาย เช่นนี้ไว้ โดยเฉพาะ จึง
ต้อง ใช้ อายุความ ทัวไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 (เดิม)
ซึ่ง มี กำหนด 10 ปี

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ชำระ ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี
ของ ต้นเงิน จำนวน 119,000 บาท นับ ตั้งแต่ วันที่12 กันยายน 2523 เป็นต้น ไป
จนกว่า จะ ชำระ เสร็จสิ้น

(อากาศ บำรุงชีพ-ยรรยง ปานุราช-มรินทร์ สุรดิษฐ์กูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>